



Fachbereich WD 7

Zur Präventionswirkung von härteren Strafen im Strafrecht

Zur Präventionswirkung von härteren Strafen im Strafrecht

Aktenzeichen: WD 7-30000-0013-0007
Abschluss der Arbeit: 04.09.2026
Fachbereich: WD 7: Zivil-, Straf- und Medienrecht, Bauen und Wohnen

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
2.	Strafzweck	4
3.	Präventionswirkung	5
4.	Fazit	7

1. Einleitung

Die Präventionswirkung von Strafe nach dem Strafgesetzbuch (StGB)¹ ist in der kriminologischen Forschung viel diskutiert. Im Folgenden soll der Zweck von Strafe dahingehend untersucht werden, ob dieser überhaupt präventive Ziele verfolgt. Zudem wird der derzeitige Forschungsstand zu der Präventionswirkung von Strafe unter einzel- und generalpräventiven Aspekten dargestellt.

2. Strafzweck

In der Literatur ist teilweise umstritten, ob der Strafe überhaupt ein Präventionszweck zukommt.² Hierzu haben sich drei Kategorien der Strafzwecktheorien ausgeprägt: Absolute und relative Strafzwecktheorien sowie Vereinigungstheorien.³

Den absoluten (oder auch repressiven) Straftheorien⁴ zufolge dienen Strafen als Ausgleich des durch den Täter begangenen Unrechts und der Wiederherstellung der sozialen Ordnung.⁵ Demgegenüber stellen die relativen Straftheorien (auch Präventionstheorien) auf den präventiven Charakter von Strafen ab.⁶ Unterschieden wird hier bezüglich der Prävention, die den konkreten Täter adressiert, und der Generalprävention, die die Allgemeinheit adressiert.⁷

Das Bundesverfassungsgericht hat sich der Rechtsprechung der Strafgerichte angeschlossen und beruft sich auf die Vereinigungstheorie, die sowohl Vergeltungs- als auch Präventionsaspekte in der Strafe umfasst.⁸ Alle Vereinigungstheorien eint, dass sie den mit Strafe, ihrer Androhung, Verhängung und Vollstreckung verfolgten Zweck nicht isoliert auf Schuldvergeltung, Individual- oder Generalprävention beziehen, sondern alle genannten Aspekte bei der Bestimmung der Aufgaben bzw. Zwecke von Strafe berücksichtigen. Die Gewichtung der einzelnen Zwecke und deren Verhältnis zueinander werden dabei innerhalb verschiedener Ausprägungen der Vereinigungstheorien unterschiedlich bestimmt.⁹ Das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich festgestellt, dass Schuldausgleich, Prävention, Resozialisierung des Täters, Sühne und Vergeltung für

1 [Strafgesetzbuch](#) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. März 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 95) geändert worden ist.

2 Radtke, in: Münchener Kommentar zum StGB, 5. Auflage 2025, Vorbemerkung zu § 38 StGB Rdn. 29.

3 Vgl. Neumann/Saliger, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Saliger, Strafgesetzbuch, 6. Auflage 2023, Vorbemerkung zu § 1 Rdn. 268.

4 Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 31. Auflage 2025, § 46 Rdn. 2.

5 Radtke, in: Münchener Kommentar zum StGB, 5. Auflage 2025, Vorbemerkung zu § 38 StGB Rdn. 33.

6 Heger, in: Lackner/Kühl/Heger, StGB, 31. Auflage 2025, § 46 Rdn. 2.

7 Radtke, in: Münchener Kommentar zum StGB, 5. Auflage 2025, Vorbemerkung zu § 38 StGB Rdn. 34.

8 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 21.06.1977 - 1 BvL 14/76, Rdn. 209.

9 Radtke, in: Münchener Kommentar zum StGB, 5. Auflage 2025, Vorbemerkung zu § 38 StGB Rdn. 51.

begangenes Unrecht als Aspekte einer angemessenen Strafsanktion zu bezeichnen sind.¹⁰ Demnach ist die Prävention als ein – wenn auch nicht als der einzige – Strafzweck anzuerkennen.

3. Präventionswirkung

Ob Strafe tatsächlich eine einzel- oder generalpräventive Wirkung zeigt, ist in der Kriminologie viel diskutiert.¹¹ Die Mehrheit der Forschenden geht inzwischen davon aus, dass eine Erhöhung der Strafe keinen erkennbaren Effekt auf die Prävention hat.¹² Stattdessen wird die Entdeckungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit als entscheidender Faktor für eine wirksame Prävention durch Strafandrohung hervorgehoben.¹³

Das Bundesjustizministerium gibt in regelmäßigen Abständen Rückfallstudien in Auftrag. Die bedeutendste Studie trägt den Titel „Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – eine bundesweite Rückfalluntersuchung“¹⁴. Sie wurde vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht sowie der Universität Göttingen erarbeitet und untersucht die Zeiträume 2004 bis 2016.¹⁵ Ein zentrales Ergebnis lautet, dass zu einer freiheitsentziehenden Sanktion Verurteilte ein deutlich höheres Rückfallrisiko aufweisen als diejenigen, die mit einer mildereren Sanktion belegt wurden.¹⁶ Bei denjenigen, die zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurden, liegt die Rückfallrate niedriger als bei Freiheitsstrafen, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurden.¹⁷

Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW)¹⁸ hat eine umfassende Analyse zu 40 Jahren Strafrechtsreform in Deutschland veröffentlicht.¹⁹ Grundlage bildeten amtliche Daten von 1977 bis 2001. Die Auswertung ergab, dass die Art und Härte der Strafe die

10 Bundesverfassungsgericht, Urteil vom 21.06.1977 - 1 BvL 14/76, Rdn. 209.

11 Meier, JuS 2005, 769, 771 ff. m.w.N.; Ostendorf, NStZ 2006, 320, 324; Hoven/Obert/Rubitzsch, ZfDR 193, 121.

12 Villmow, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Saliger, Strafgesetzbuch, 6. Auflage 2023, Vorbemerkungen zu §§ 38-45b Rdn. 79; Radtke, in Münchener Kommentar zum StGB, 5. Auflage 2025, Vorbemerkung zu § 38 StGB Rdn. 38.

13 Beckord/Eifler, in: Möllers/Heid, Wörterbuch Polizei- und Sicherheitsrecht, 4. Auflage 2025, Abschreckung; Radtke, in Münchener Kommentar zum StGB, 5. Auflage 2025, Vorbemerkung zu § 38 StGB Rdn. 38.

14 Studie „[Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – eine bundesweite Rückfalluntersuchung](#)“ der Georg-August-Universität Göttingen und der Max-Planck-Gesellschaft, Version Februar 2021.

15 Studie „[Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen – eine bundesweite Rückfalluntersuchung](#)“ der Georg-August-Universität Göttingen und der Max-Planck-Gesellschaft, Version Februar 2021, S. 16.

16 Bundesweite Untersuchung zur Rückfälligkeit von Straftätern, NJW-Spezial, 2014, S. 122.

17 Bundesweite Untersuchung zur Rückfälligkeit von Straftätern, NJW-Spezial, 2014, S. 122.

18 Das [Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung e.V.](#) (DIW) ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut, das als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird.

19 Entorf/Spengler, [Is Being „Soft on Crime“ the Solution to Rising Crime Rates? Evidence from Germany](#), 2008; Zusammenfassung der Studie in deutscher Sprache unter: Entorf/Spengler, Kriminalität: Abschreckung wirkt, [Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 38/2005](#), S. 543 f.

Kriminalitätsentwicklung kaum beeinflusst hat. Vielmehr reduziert sich das Kriminalitätsaufkommen erst, wenn die Aufklärungs- und Verurteilungsraten steigen.²⁰ Dementsprechend korreliert eine zunehmende Anzahl von Verfahrenseinstellungen mit einem Anstieg der Kriminalität, da hierdurch die Verurteilungswahrscheinlichkeit sinkt.²¹ Nach den Befunden der Autoren wirkt im Bereich der Eigentumsdelikte insbesondere eine höhere Aufklärungsquote präventiv, während bei Gewaltdelikten die höhere Verurteilungsquote ausschlaggebend ist, da hier ohnehin bereits eine hohe Aufklärungswahrscheinlichkeit besteht.²² Die Studie kommt somit zu dem Ergebnis, dass zwar eine gewisse Abschreckungswirkung von Strafen feststellbar ist, sie jedoch erst dann messbar wird, wenn auch die Aufdeckungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit hoch ist.

Die erhobenen Daten zu den Effekten von Strafschärfungen wurden auch für den abgegrenzten Bereich der Wirtschaftskriminalität ausgewertet.²³ In diesem Kontext wird teilweise die Auffassung vertreten, dass höhere Freiheits- und Geldstrafen zu einer Verringerung kriminellen Verhaltens im Bereich Wirtschaftskriminalität führten.²⁴ Zugleich wird jedoch betont, dass nicht allein die Strafhöhe, sondern ebenso das Risiko der Entdeckung und einer tatsächlichen Verurteilung als entscheidende Faktoren wirken.²⁵

Auch das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN) bestätigt, dass sich ein präventiver Effekt von Strafverschärfungen empirisch nicht nachweisen lässt.²⁶ In seinen Stellungnahmen zu Strafschärfungsvorschlägen (hinsichtlich Wohnungseinbruchsdelikten)²⁷ verweist das KFN auf den Forschungsstand.²⁸ Danach zeigen höhere Strafraumen und vermehrte

-
- 20 Entorf/Spengler, [Is Being „Soft on Crime“ the Solution to Rising Crime Rates? Evidence from Germany](#), 2008, S. 30; Zusammenfassung in deutscher Sprache unter: Entorf/Spengler, Kriminalität: Abschreckung wirkt, [Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 38/2005](#), S. 544.
- 21 Entorf/Spengler, [Is Being „Soft on Crime“ the Solution to Rising Crime Rates? Evidence from Germany](#), 2008, S.25; Zusammenfassung der Studie in deutscher Sprache unter: Entorf/Spengler, Kriminalität: Abschreckung wirkt, [Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 38/2005](#), S. 551.
- 22 Entorf/Spengler, Kriminalität: Abschreckung wirkt, [Wochenbericht des DIW Berlin Nr. 38/2005](#), S. 550.
- 23 Guggenberger, [Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in einer Marktwirtschaft – eine empirische Analyse](#), Dissertation, 2012, S. 69 f.
- 24 Guggenberger, [Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in einer Marktwirtschaft – eine empirische Analyse](#), Dissertation, 2012, S. 69.
- 25 Guggenberger, [Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in einer Marktwirtschaft – eine empirische Analyse](#), Dissertation, 2012, S. 70.
- 26 Das [Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen e.V.](#) (KFN) ist ein öffentlich gefördertes, unabhängiges kriminologisches Forschungsinstitut, das regelmäßig für Landesministerien und Landtage Stellungnahmen erarbeitet.
- 27 [Schriftliche Stellungnahme](#) zum Innenausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. (KFN) vom 07.10.2016.
- 28 [Schriftliche Stellungnahme](#) zum Innenausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. (KFN) vom 07.10.2016, S. 105 f.

Haftstrafen keinen hinreichend belegten präventiven Effekt.²⁹ Stattdessen erweisen sich andere Präventionsmaßnahmen als deutlich ertragreicher.³⁰

Als wirksamer präventiver Faktor wird neben der Aufklärungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit die sog. „informelle Sanktion“ genannt.³¹ Dies ist die informelle soziale Missachtung der kriminellen Handlung durch Familie, Freundeskreis oder sonstige „relevante Andere“.³²

4. Fazit

Empirische Befunde zeigen, dass eine Erhöhung der Strafandrohung nicht zwangsläufig zu einem Rückgang der Kriminalität führt. Vielmehr entfaltet die Strafandrohung ihre abschreckende Wirkung vor allem dann, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Straftaten aufgeklärt und Täter verurteilt werden.

* * *

29 [Schriftliche Stellungnahme](#) zum Innenausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. (KFN) vom 07.10.2016, S. 114.

30 [Schriftliche Stellungnahme](#) zum Innenausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen e.V. (KFN) vom 07.10.2016, S. 114.

31 Villmow, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Saliger, Strafgesetzbuch, 6. Auflage 2023, Vorbemerkungen zu §§ 38-45b Rdn. 80.

32 Villmow, in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen/Saliger, Strafgesetzbuch, 6. Auflage 2023, Vorbemerkungen zu §§ 38-45b Rdn. 80.